

1501216-82.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145821/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 18201760 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 1478/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2145821 - DEL.POL.FERRAZ DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

3ª Vara

Av. Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501216-82.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501216-82.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145821/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 18201760 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 1478/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2145821 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL MARQUES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

RAFAEL MARQUES DA SILVA e LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cumulado com o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois, no dia 28 de maio de 2021, por volta das 21h15min, na via pública localizada na Rua Maranhã, nº 40, Jardim Temporim, nesta Comarca, traziam consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 76 porções de "maconha", com peso líquido de 112,56g, 148 porções de cocaína, com peso líquido de 51,77g, 110 porções de "maconha", com peso líquido de 65,78g, 146 microtubos "eppendorf" contendo cocaína na forma de "crack", com peso líquido de

11,46g (fls. 3/5).

Consta da inicial acusatória que, na data dos fatos, denúncias anônimas indicaram que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes. Então, policiais militares montaram uma breve campana, com a finalidade de observar a movimentação típica de tráfico. Em determinado momento, os acusados visualizaram a viatura policial e passaram a ter um comportamento suspeito, o que motivou a abordagem. Com Rafael, foi encontrada uma pochete e a quantia de R\$47,00 (quarenta e sete reais), além de 112 microtubos contendo "maconha", 146 "eppendorf" contendo "crack" e 53 papелotes de "maconha". Com Luiz Carlos também foi localizada uma pochete, contendo em seu interior a quantia de R\$100,00 (cem reais) e aproximadamente 108 "eppendorf" contendo cocaína, 23 trouxinhas contendo "maconha" e 40 papелotes de "cocaína". Os réus foram notificados (fls. 213 e 215) e apresentaram defesa prévia (fls. 176/195 e 259/265).

A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2021 (fls. 272/273).

Designada audiência de instrução e julgamento (fls. 276/279), foram ouvidas três testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a exasperação da pena-base em razão da aplicação do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, o reconhecimento da confissão espontânea para ambos os acusados, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, do mesmo diploma legal, a imposição de regime inicial aberto para ambos os réus e a substituição por pena restritiva de direitos.

A Defesa do réu Luiz Carlos pugnou pela aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo, o afastamento do aumento previsto no art. 42 do mesmo diploma legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No mesmo sentido, a Defesa do réu Rafael Marques da Silva.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A ação é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

"Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

Pois bem.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição/apreensão (fls. 24/25), laudo de constatação provisória (fls. 39/44) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 107/109), com resultado positivo para "cocaína" e "maconha".

A autoria também é certa.

Ouvido em Juízo, o réu LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA confessou a imputação. Disse que está arrependido e fez isso num momento de necessidade financeira, pois tinha filhos para criar. Afirmou que Rafael estava no mesmo lugar vendendo, mas não o conhecia. Relatou que as únicas drogas que eram suas foram as encontradas com ele. Não viu se foram encontradas drogas atrás do sofá. Com ele havia "maconha", cocaína e "crack", mas não se recorda a quantidade. O dinheiro também era seu.

O réu RAFAEL MARQUES DA SILVA também confessou, dizendo que as drogas de fato eram suas, destinadas ao comércio ilícito. Afirmou que o acusado Luiz foi encontrado no mesmo local também traficando, mas não o conhecia.

E a confissão dos acusados foi corroborada, como se verá a seguir, pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus, havendo, portanto, compatibilidade e concordância suficientes a fim de que delas se extraia o devido valor probatório, nos moldes do art. 197 do Código de Processo Penal.

O policial militar PATRICK MACEDO SANTOS relatou que receberam denúncias da

ocorrência de tráfico em ponto conhecido como venda de entorpecentes. Ao chegarem lá, avistaram os dois réus. Cada um tinha uma pochete. Dentro das pochetes havia entorpecentes e dinheiro. Em conversa informal, os acusados disseram que havia dois diferentes "donos" naquele ponto. Em seguida, foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar RODRIGO SOUZA ALCÂNTARA, que também participou da diligência. Afirmou que ao se dirigirem ao local, avistaram os dois réus, e após a abordagem, foram encontrados dois recipientes com entorpecentes, um com cada um deles. Estavam sentados em um sofá, em uma espécie de terreno. Também havia entorpecentes na parte de trás do sofá. Informaram que trabalhavam para diferentes "patrões". As drogas não eram da mesma pessoa. Não negaram a imputação.

Ressalto que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais militares nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas pelas partes.

Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência policial promovida neste processo decorreu de patrulhamento motivado por denúncia anônima, realizado em local conhecido como ponto de venda de droga, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar os acusados, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssomos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Condenação - Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência probatória da autoria - Inocorrência - Depoimentos coerentes dos policiais militares - Confissão na Delegacia de Polícia - Elevadíssima quantidade de entorpecente - Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais - Recurso não provido." (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016).

Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

A testemunha de Defesa ANDRÉ MARQUES GONÇALVES, tio do acusado Rafael, não presenciou a abordagem policial, nada sabendo esclarecer sobre os fatos. Disse, todavia, que o réu Rafael acabou entrando no meio delitivo em razão de más companhias, mas até 2016 praticava esportes e tinha boa convivência com a família. Com efeito, observo que a quantidade de droga apreendida, sua variedade e forma de acondicionamento, aliada ao dinheiro em espécie encontrado com os acusados, se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de infirmar esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação dos acusados nos moldes indicados na inicial acusatória.

Passo, então, a individualizar as penas.

No que tange às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observo que os réus não ostentam maus antecedentes, de acordo com as certidões de

fls. 404/405 e 406 e folhas de antecedentes de fls. 400/401 e 402/403.

Entendo, ainda, ser incabível o aumento da pena nesta fase com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes trazidos com os réus, sob pena de restar configurado o “bis in idem”, já que tais circunstâncias serão valoradas na terceira fase da dosimetria penal.

E não havendo nos autos qualquer outra informação que prejudique os acusados no que tange à culpabilidade, à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, que são todas normais à espécie, entendo ser o caso de se aplicar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, afasto a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, uma vez que, para que haja o seu reconhecimento, deve ter havido, no caso concreto, uma relação de causalidade, facilitação ou agravamento entre a situação de calamidade pública e a conduta criminosa, o que não se verifica na hipótese em apreço, em que não se demonstrou a presença de qualquer circunstância que vincule a prática do crime cometido com a situação excepcional de calamidade pública vivenciada no país em razão da pandemia da COVID-19.

Presente, ademais, a atenuante da menoridade relativa, uma vez que ambos os acusados eram menores de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, nos moldes do art. 65, inciso I, do Código Penal, bem como da confissão espontânea, nos moldes do inciso III, alínea 'd', do mesmo dispositivo.

No entanto, não se revela possível a minoração da pena abaixo do mínimo legal, conforme pacificado pela Súmula nº 231 do C. Superior Tribunal de Justiça e, já que ausentes outras agravantes e atenuantes, a reprimenda permanece inalterada nesta fase.

Na terceira fase, observo que os réus são primários e possuem bons antecedentes, e não se dedicam a atividades criminosas, tendo em vista a ausência de quaisquer informações nos autos aptas a demonstrar, com a certeza necessária, essa circunstância.

Nesse ponto, vale destacar que é ônus da acusação demonstrar o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em observância ao princípio da presunção de inocência, devendo haver prova certa da concreta dedicação à atividade criminosa ou da integração a organização criminosa, a fim de se afastar o benefício, não sendo este o caso dos autos.

Entendo cabível, todavia, a diminuição do redutor para o patamar de 1/2, já que os sentenciados foram encontrados com quantidade considerável de entorpecentes, de naturezas diversas, consistentes em “maconha”, “cocaína” e “crack”, estes últimos com alto poder deletério, justificando, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, a diminuição do patamar redutor.

Assim, as penas finais aplicadas aos réus são de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas dos acusados, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de reprimenda, bem como a primariedade dos agentes e a circunstância de que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciando a desnecessidade de regime inicial mais gravoso.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar os réus RAFAEL MARQUES DA SILVA e LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Nos termos do disposto no art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, que ficam estabelecidas por uma pena de prestação de serviços à comunidade, fixada na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em conformidade com o disposto no art. 46, §3º, do mencionado Código, e uma pena de prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social, nos moldes do art.

45, §1º, do Código Penal. Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é aberto.

Nos termos do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, diante da substituição da reprimenda pelas penas restritivas de direitos.

Tendo em vista a espécie de pena aplicada, e ainda porque os réus permaneceram soltos, após a concessão de liberdade provisória durante a instrução processual (fls. 332/334), poderão recorrer em liberdade.

Condeno os sentenciados ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal.

Declaro, por fim, a perda da importância apreendida, nos moldes do art. 63, inciso I, e §1º, da Lei nº 11.343/06, e autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da mesma lei.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD), notifique-se o acusado para pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 50, "caput", do Código Penal e expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento à Vara das Execuções Criminais.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.

Ferraz de Vasconcelos, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA